



ORDENANZA Nº 040/98 J.M.

POR LA CUAL SE REGULA LAS ESTACIONES DE SERVICIO Y GASOLINERAS EN CIUDAD DEL ESTE.

VISTO: La necesidad de regular el funcionamiento de las estaciones de servicio y gasolineras en nuestra ciudad; y,

CONSIDERANDO: Que, es competencia de la Junta Municipal dictar normas que regulen el buen funcionamiento y la seguridad de las instalaciones habilitadas para el expendio de combustibles en Ciudad del Este;

La aprobación expresa del dictamen de Obras y Servicios, en sesión ordinaria de fecha 23 de marzo de 1.998; por tanto:

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
Reunida en Concejo
O R D E N A

Art.1º.- Toda instalación destinada al expendio de combustible para automotores estará sujeta a la concesión de un permiso Municipal.

Art.2º.- La Intendencia Municipal previo acuerdo de la Junta Municipal autorizará la ubicación de las instalaciones conforme al Plan Regulador.

Art.3º.- A los efectos de esta Ordenanza, las instalaciones destinadas al expendio de combustibles se clasificarán en (3) tres tipos:

- a) Estaciones de Servicios;
- b) Puestos de ventas o gasolineras;
- c) Surtidores aislados;

Art.4º.- LAS ESTACIONES DE SERVICIOS: son aquellas que además de los equipos, surtidores y tanques destinados al expendio de combustible, disponen de instalaciones adicionales para brindar como mínimo, servicios de lubricación y lavado.

Art.5º.- Las estaciones de Servicios deberán estar ubicados en predios no menores de (1.000) un mil m2., de superficie y contar con las siguientes instalaciones:

- a.- Tanque fuera de la línea de retiro, los mismos contarán con cañerías de ventilación adecuadas (cuyo punto de salida deberá estar situado a una distancia de 1,50 m., de cualquier edificación u obstáculo para asegurar una adecuada ventilación);
- b).- Aparatos expendedores de combustible (surtidores) automáticos con computadores de litros y precios parciales y totales que deberán ubicarse fuera del área de retiro sobre la línea de edificación y, en caso de que la línea de edificación coincida con la línea municipal, los aparatos expendedores deberán mantener además, un retiro de 2,5 m., hacia el interior del predio, en cuyo espacio se estacionarán los vehículos. En ningún caso se utilizarán las veredas para este menester;

- c).- Fosa o elevadores para inspección de vehículos e instalaciones para lavado;
- d).- Compresor de aire para inflado y calibración de neumáticos;
- e).- Oficina de ventas;
- f).- Servicios higiénicos y vestuarios para el personal;
- g).- Instalaciones de seguridad contra incendio de acuerdo a las normas vigentes;
- h).- Servicios higiénicos diferenciados para el público;

Art. 6º.- LOS PUESTOS DE VENTAS O GASOLINERAS: Son aquellas instalaciones cuyo fin es el expendio de combustible y lubricantes.

Art. 7º.- Los puestos de ventas y gasolineras deberán estar ubicados en predios no menores de (600 m2.) seiscientos metros cuadrados, de superficie y contar con las siguientes instalaciones:

- a).- Aparatos expendedores de combustibles (surtidores) automáticos con computadores de litros y precios parciales y totales que deberán ubicarse fuera del área de retiro sobre la línea de edificación y, en caso de que la línea de edificación coincida con la línea municipal, los aparatos expendedores deberán mantener, además, un retiro de 2,5 metros hacia el interior del predio, en cuyo espacio se estacionaran los vehículos. En ningún caso se utilizarán las veredas para este menester;
- b).- Compresor de aire para inflado y calibración de neumáticos;
- c).- Instalaciones de seguridad contra incendios de acuerdo a las normas vigentes;
- d).- Oficina de ventas;
- e).- Servicios higiénicos y vestuarios para el personal;
- f).- Servicios higiénicos diferenciados para el público;

Art. 8º.- LOS SURTIDORES AISLADOS: Son aquellos ubicados en instalaciones industriales, talleres mecánicos, garages, etc., para uso exclusivo de los mismos. Deberán estar ubicados a una distancia de por lo menos (10) diez metros de la línea de edificación.

Art. 9º.- Las solicitudes de permiso para la construcción, ampliación o modificación de las Estaciones de Servicios y Puestos de Ventas, deberán ser llenados con los siguientes requisitos:

- a).- Plano General de la Estación de Servicios señalando los linderos, ubicación de las oficinas y servicios, ubicación de tanques y surtidores, bocas de descarga y un esquema de las conexiones de succión y ventilación. Plano de la instalación eléctrica de electroductos y conductores;



Junta Municipal
Ciudad del Este - Paraguay

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nº 040/98 J.M.

- b).- Ubicación exacta de la Estación de Servicios o Puestos de Ventas en la manzana correspondiente;
- c).- Planos aprobados de las construcciones civiles a realizarse;
- d).- Título de propiedad o Contrato de arrendamiento o usufructo, en caso de que el propietario del predio no sea el de la Estación de Servicio;
- e).- Sistema de evacuación de aguas servidas de los lavadores y sistema de acumulación y eliminación de lubricantes usados;
- f).- Autorización escrita de la compañía distribuidora habilitada por el Ministerio de Industria y Comercio, detallando el permiso de operar con su emblema correspondiente;
- g).- Plan de prevención de accidentes y medidas de seguridad, los que deberán ser aprobados por la Municipalidad de Ciudad del Este;

Art.102.- Los planos, detalles técnicos y la solicitud a las que hacen referencia el artículo anterior, deberán ser firmados por el propietario y el profesional responsable de dirigir la instalación.-

Art.112.- Los Tanques para almacenamiento de los combustibles deberán ser subterráneos con la bóveda superior a no menos de (1) un metro de profundidad de la superficie del suelo.-

Art.122.- La capacidad de los tanques no será mayor a (20.000) veinte mil litros, y en todos los casos deberán estar cubiertos con una capa de pintura asfáltica protectora de una espesor mínimo de (3 mm.) tres milímetros; así como de mecanismos anticorrosivos para evitar pérdidas de combustibles con potenciales daños al medio ambiente.-

Art.132.- El Transporte de combustibles deberá efectuarse por medio de auto-tanques especiales, habilitados por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, que estarán provistos de varillas de medición con fiel contraste municipal. Asimismo, cada compartimiento del tanque será fiel contrastado, calibrado y sellado por la Municipalidad.-

Art.142.- Estos auto-tanques deberán estar provistos, además de aparatos extintores de fuego en la cantidad necesaria de acuerdo con la capacidad de combustibles que pueda transportar, y estarán en disposición de uso hasta la terminación del trasegamiento de la descarga a los tanques subterráneos.-

Art.152.- No se permitirá el almacenamiento de combustibles en tambores ni el expendio desde ellos, salvo casos de necesidad de traslado.-

Art.162.- Todos los tanques de almacenamiento, como así también las cañerías de conexiones y accesorios deberán contar con la aprobación del Departamento de Obras y la División de Salubridad e Higiene de la Municipalidad de Ciudad del Este.-

Art.170.- Queda prohibida la carga de combustibles fuera de lo previsto en los Artículos 4to."b", y 5to."a", salvo caso que sean en envases especiales de metal no corrosibles por el combustible, con tapa de rosca y pico alargado.-

Art.180.- Toda instalación destinada al expendio de combustibles, deberá contar con señalizaciones horizontales para indicar accesos y salidas de vehículos, así como también, equipar convenientemente las veredas, con el fin de asegurar una cómoda circulación peatonal.-

Art.190.- Ningún vehículo podrá proveerse de combustible estando el motor en funcionamiento. La infracción a éste artículo hará responsable al conductor o al propietario del vehículo, si se comprobare su culpabilidad, lo mismo que a la estación de expendio.-

Art.200.- VENTA DE GAS: Toda habilitación para la instalación destinada a expendio de gas para uso automotriz (Gas licuado de Petróleo) deberá presentar previamente la autorización del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, que será confeccionada en base a la norma paraguaya vigente sobre la materia.-

Art.210.- La autorización mencionada es requisito indispensable para su habilitación por parte de la Municipalidad. Para la venta de Gas Licuado de Petróleo (uso automotriz o domiciliario) será fundamental asegurar una buena y constante ventilación de los sitios de almacenamientos.-

Art.220.- La Intendencia Municipal exigirá todas las medidas de seguridad necesarias para la instalación y funcionamiento de las estaciones de expendio, las cuales, solo serán destinadas para uso automotriz, quedando la venta en garrafas para uso doméstico.-

Art.230.- Las Instalaciones que serán habilitadas para expendio de gas solo podrán hacerlo a vehículos que posean equipos especiales, instalados por Empresas legalmente habilitadas, los vehículos contarán con tanques cilíndricos, válvulas de exeso de flujo, corte, cañerías adecuadas y gasificadores especiales. La Municipalidad de Ciudad del Este habilitará estos vehículos conforme a Ordenanza pertinente.-

Art.240.- Queda prohibido recargar garrafas u otros recipientes que no sean para uso estrictamente automotriz.-

Art.250.- En las instalaciones destinadas a expendio de combustibles para automotores (Estaciones de Servicios y Puestos de Ventas o Gasolineras), se permitirá la venta y depósito de garrafas para gas licuado de petróleo, siempre que se respeten las distancias mínimas de seguridad establecidas por las normas del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.-

Art.260.- Queda prohibido el envasado de gas licuado en estas instalaciones.-

Art.270.- El local de depósitos de garrafas llenas o vacías usadas de gas licuado de petróleo deberán ceñirse a las normas PNA 005 del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.-

Art.280.- Las garrafas existentes en los locales de ventas, deberán siempre disponerse en posición vertical en lugar prefijado, alejado de toda fuente de calor directo o indirecto y del alcance del público.-



Junta Municipal

Ciudad del Este - Paraguay

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nº 040/98 J.M.

Art.290.- Las garrafas llenas estarán completamente separadas de las vacías, cuyo número no podrá sobrepasar el volumen máximo permitido (500 Kg) quinientos Kilogramos. Quedan exentas de estas disposiciones los locales que posean habilitación de distribuidor.-

Art.300.- La Intendencia concederá un plazo de (1) un año, a contarse a partir de la promulgación de la presente Ordenanza, para que todas las Estaciones de Servicios, Puestos de Ventas o Gasolineras y Surtidores aislados existentes se ajusten a la disposiciones establecidas en la misma.-

Art.310.- En caso de infracción a las normas de esta Ordenanza se tendrán en cuenta las siguientes penalizaciones:

- a).- Apercibimiento, estableciendo un plazo de (60) sesenta días para subsanar los hechos que fundamentaron el mismo;
- b).- Multa;
- c).- Clausura;

Corresponderá el apercibimiento:

- a).- Cuando no se cuenta con planos aprobados;
- b).- Cuando las instalaciones no se ajusten a lo establecido en las ordenanzas;
- c).- Cuando no se cuente con la patente comercial;
- d).- Cuando se transgredan otro tipo de normas existentes.-

Art.320.- Corresponderá la multa:

- a).- Cuando en el lapso dispuesto por la Autoridad Municipal, no se subsanase el hecho que fundara el apercibimiento o en caso de reincidencia de la comisión del mismo, y;
- b).- Cuando se transgreda los Arts.140, 150, 160, 180, 220, 230, 250 de ésta Ordenanza.-

Art.330.- Según la gravedad, la multa se aplicará por un valor equivalente a (30) treinta jornales mínimos diarios hasta un máximo equivalente a (100) cien jornales mínimos diarios. En caso de reincidencia se aplicará la pena máxima.-

Art.340.- Corresponderá la clausura:

- a).- Cuando la construcción y habilitación se haya hecho sin permiso municipal;
- b).- Cuando la construcción y habilitación se haya realizado en contravención a las norma municipales;
- c).- Cuando no se cuente con la autorización del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN);
- d).- Cuando hubiere reincidencias o incumplimientos que hayan merecidos apercibimientos o multas, y;

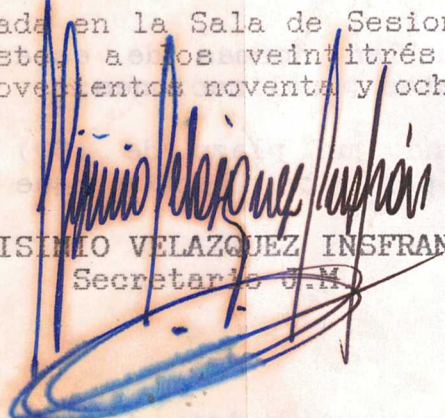
e).- Cuando no se haya dado cumplimiento al Art.249 de la presente disposición;

Art.359.- En caso de reapertura del local, necesariamente deberá adecuarse a las normas vigentes en la materia.-

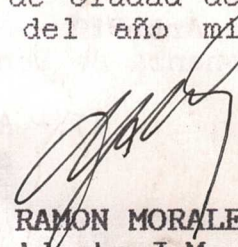
Art.369.- Derógase todas las resoluciones y ordenanzas que se opongan a la presente.-

Art.379.- Comuníquese a la Intendencia Municipal para su promulgación y publicación, luego archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este, a los veintitrés días del mes de marzo del año mil novecientos noventa y ocho.


SISIMIO VELAZQUEZ INSFRAN
Secretario J.M.




EDUARDO RAMON MORALES
Presidente J.M.